



สัญญาเลขที่.....

**สัญญาเงินทุนรัฐบาล
สำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น
เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น (ชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที่ ๕)**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ
ตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การกำกับและบริหารงานของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแล
สถาบันไทยโคเซ็นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ตำแหน่ง ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง
กับ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว
เกิดเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ (.....) ปี
อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
แนบท้ายสัญญานี้ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบหลักการ
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
ซึ่งได้ร่วมมือกับ National Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยีและนักนวัตกรรม
ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและการเพิ่มเติมอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบในหลักการให้ผู้ให้ทุน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการให้สำเร็จผล
สมความมุ่งหมาย รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่จัดทำสัญญาเงินทุนรัฐบาล และสัญญาค้ำประกันผู้รับทุนผูกพันผู้รับทุน
และผู้ค้ำประกัน อีกทั้งมีอำนาจหน้าที่จัดการเรื่องเงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ
ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน ค่าฝึกงาน ค่าดูงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะต้องจ่ายตามระเบียบข้อบังคับที่สำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (“สำนักงาน ก.พ.”) กำหนด (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ทุนรัฐบาล”) ให้แก่ผู้รับทุนเพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาสำหรับผู้รับทุนให้เป็นไปตามข้อความที่ระบุไว้ในสัญญานี้

โดยที่ผู้รับทุนเป็นผู้รับทุนรัฐบาลตามสัญญาเลขที่
ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เพื่อศึกษาวิชา ณ สถาบันโคเซ็นแห่ง
..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สถาบันไทยโคเซ็น” ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายใต้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด” ในชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ (หลักสูตรโคเซ็น ๕ (ห้า) ปี) โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม” และผู้รับทุนได้รับทุนตาม
สัญญาเดิมมาแล้วเป็นเวลา ๒ (สอง) ปี และสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๒ แล้ว โดยได้รับทุนรัฐบาลตามสัญญาเดิม
ฉบับที่หนึ่ง ไปแล้วเป็นจำนวนเงิน บาท (.....)
กับจำนวน เยน (.....)

ต่อมาผู้รับทุนได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น
โดยเป็นหลักสูตรโคเซ็นต่อเนื่อง อีก ๓ ปี ในชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที่ ๕

คู่สัญญาได้ตกลงกัน ให้สัญญามีผลตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.
มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เพื่อประโยชน์แห่งสัญญานี้ ให้มีคำจำกัดความของถ้อยคำที่ปรากฏในสัญญาไว้ดังต่อไปนี้

๑.๑ คำว่า “ศึกษา” ให้ความหมายรวมถึง การฝึกอบรม ดูงาน ศึกษาวิจัยและอบรมวิจัย
ตามที่โครงการกำหนด

๑.๒ คำว่า “ปฏิบัติงานชดใช้ทุน” ให้ความหมายรวมถึง การทำงานแบบเต็มเวลาในหน่วยงาน
ชดใช้ทุน

๑.๓ คำว่า “หน่วยงานชดใช้ทุน” ให้ความหมายรวมถึง ภาคอุตสาหกรรม สถาบันไทยโคเซ็น
และหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดตามคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
(นักเรียนสถาบันไทยโคเซ็นที่ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ในชั้นปีที่ ๓ - ๕)
ตามรายการเอกสารแนบท้ายสัญญา

๑.๔ คำว่า “ภาคอุตสาหกรรม” ให้ความหมายรวมถึง ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ในประเทศไทย โดยไม่จำกัดภูมิภาคในประเทศไทย
และไม่จำกัดสัญชาติของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

๑.๕ คำว่า “หน่วยงานของรัฐ” ให้ความหมายรวมถึง กระทรวง ทบวง กรม องค์การมหาชน
หน่วยงานในกำกับของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็น
หน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (นักเรียนสถาบันไทยโคเซ็นที่ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ในชั้นปีที่ ๓ - ๕) จำนวน เล่ม หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาสัญญาฉบับรัฐบาลเลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ. จำนวน (.....) หน้า (สัญญาเดิม)

๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

๒.๕ ผนวก ๕ ฯลฯ

ความใดในเอกสารแนบท้ายที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน คำวินิจฉัยของผู้ให้ทุนให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ให้ทุนทั้งสิ้น

ข้อ ๓ ก่อนลงนามในสัญญานี้ ผู้รับทุนรับทราบและเข้าใจว่าสัญญานี้ไม่เป็นเหตุปลดปล่อยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับทุนที่มีอยู่แล้วตามสัญญาเดิม และรับทราบว่าการปฏิบัติตามสัญญานี้และตามสัญญาเดิมเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการเดียวกัน มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องกัน ๕ (ห้า) ปี ตามที่โครงการกำหนดซึ่งผู้รับทุนมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานขอใช้ทุนรัฐบาลทั้งตามสัญญาเดิมและสัญญานี้โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานขอใช้ทุนต่อเนื่องกัน ผู้รับทุนจึงยินยอมรับผิดชอบตามสัญญานี้โดยให้พันธะระยะเวลาการปฏิบัติงานขอใช้ทุนและความรับผิดชอบขอใช้ทุนรัฐบาลตามสัญญานี้และสัญญาเดิมทั้งหมดรวมกัน

ข้อ ๔ ผู้รับทุนตกลงรับทุนรัฐบาลจากผู้ให้ทุนเพื่อศึกษาวิชาต่อไปในประเทศจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามโครงการที่ผู้ให้ทุนกำหนด

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ให้ทุน หน่วยงานร่วมรับผิดชอบโครงการ สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด สถาบันไทยโคเซ็น และ/หรือ สำนักงาน ก.พ. จัดให้ผู้รับทุนศึกษาภาษาต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาเพิ่มเติม ไม่ว่าจะในประเทศไทยก่อนการเดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ หรือในต่างประเทศก็ตาม ผู้รับทุนต้องเข้าศึกษา และจะตั้งใจและขยันหมั่นเพียรพยายามอย่างดีที่สุด

ข้อ ๖ ในระหว่างที่รับทุนรัฐบาลตามสัญญานี้ ผู้รับทุนต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ให้ทุน และสำนักงาน ก.พ. โดยจะต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คู่มือ หรือแนวทางของผู้ให้ทุน และของสำนักงาน ก.พ. ที่ได้กำหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ความประพฤติ และ/หรือการใช้จ่ายของผู้รับทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คู่มือ หรือแนวทาง นั้น ๆ จะได้ออกใช้บังคับก่อนหรือหลังวันที่ลงนามในสัญญานี้ และให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คู่มือ หรือแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้รับทุนจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำตักเตือนของผู้ให้ทุน สถาบันไทยโคเซ็น สำนักงาน ก.พ. และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลผู้รับทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศด้วย

ข้อ ๗ ในระหว่างที่รับทุนรัฐบาลตามสัญญา ถ้าผู้รับทุนสละสิทธิการรับทุนรัฐบาล หรือไม่ศึกษาวิชาตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด หรือไม่เดินทางไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น หรือถ้าผู้รับทุนฝ่าฝืนสัญญาข้อ ๕ หรือข้อ ๑๗ วรรคสอง จนผู้ให้ทุนสั่งงดให้ทุน หรือบอกเลิกสัญญากับผู้รับทุน ผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนรัฐบาลที่ผู้ให้ทุนได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นภายใต้สัญญานี้และสัญญาเดิมรวมกัน กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนรัฐบาลดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้ให้ทุนด้วยทันที

ข้อ ๘ ในระหว่างที่รับทุนรัฐบาลตามสัญญานี้ ผู้รับทุนต้องตั้งใจและขยันหมั่นเพียรพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะศึกษาวิชาตรงตามโครงการที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษาตามโครงการนั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๖ หรือ ข้อ ๘ ในประการหนึ่งประการใด โดยหลีกเลี่ยงไม่เข้าศึกษาในสถานศึกษาที่ผู้ให้ทุนกำหนด หรือละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาประการหนึ่งประการใด ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชอบชดใช้ทุนรัฐบาลที่ผู้ให้ทุนได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ภายใต้สัญญานี้และสัญญาเดิมรวมกัน กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนรัฐบาลดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้ให้ทุนด้วยทันที

ข้อ ๑๐ ในระหว่างที่ผู้รับทุนรับทุนรัฐบาลตามสัญญานี้ หากสำนักงาน ก.พ. หรือ ผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่าผู้รับทุน จะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในเวลากำหนด หรือมีเหตุอันไม่สมควรจะให้ศึกษาต่อไป สำนักงาน ก.พ. หรือผู้ให้ทุนมีอำนาจสั่งให้ผู้รับทุนยุติการศึกษาหรือเลิกการศึกษา และ/หรือสั่งให้เดินทางกลับประเทศไทยได้ ในกรณีนี้ผู้ให้ทุนจะสั่งงดให้ทุนรัฐบาลเสียตั้งแต่วันที่สั่งให้ยุติหรือเลิกการศึกษา หรือตั้งแต่วันหนึ่งวันใดถัดจากวันที่สั่งดังกล่าวนี้ด้วยก็ได้

ข้อ ๑๑ เมื่อผู้ให้ทุนกำหนดให้ผู้รับทุน เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานชดใช้ทุน โดยให้ได้รับเงินเดือนและ/หรือค่าตอบแทนตามที่หน่วยงานชดใช้ทุนนั้น ๆ กำหนดให้ แล้วเมื่อใด ผู้รับทุนจะต้องเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานชดใช้ทุนดังกล่าวทันที ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนรัฐบาลตามสัญญานี้และตามสัญญาเดิมรวมกัน

ข้อ ๑๒ ถ้าผู้รับทุนไม่กลับประเทศไทยภายในเวลาที่ผู้ให้ทุนหรือสำนักงาน ก.พ. กำหนด หรือผู้รับทุนไม่ยอมเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานชดใช้ทุนตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด หรือผู้รับทุนไม่ประพฤติ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ประการหนึ่งประการใดจนผู้ให้ทุนสั่งยุติหรือเลิกการศึกษา และ/หรือสั่งให้เดินทางกลับประเทศไทย ผู้รับทุนยินยอมชดใช้ทุนรัฐบาลตามที่ผู้ให้ทุนได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นตามสัญญานี้กับสัญญาเดิมรวมกัน กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนรัฐบาลดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้ให้ทุนด้วยทันที

ถ้าผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน แต่ไม่ครบกำหนดเวลาตามที่กล่าวในข้อ ๑๑ แห่งสัญญานี้ ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชอบชดใช้ทุนรัฐบาลตามที่ผู้ให้ทุนได้จ่ายไปแล้วตามสัญญานี้และสัญญาเดิม รวมทั้งเบี้ยปรับดังกล่าว ในวาระหนึ่งทันที โดยลดตามสัดส่วนจำนวนระยะเวลาที่ผู้รับทุนปฏิบัติงานชดใช้ทุนไปบางส่วน เว้นแต่กรณีซึ่งผู้ให้ทุนจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่าเหตุอันสมควรให้ผู้รับทุนพ้นความรับผิดชอบ

ถ้าการที่ผู้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน หรือออกจากการปฏิบัติงานชดใช้ทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เป็นเพราะเหตุที่ผู้รับทุน เจ็บป่วย หรือมีเหตุที่ผู้ให้ทุนเห็นว่า เป็นกรณีจำเป็นหรือสมควรอื่นใด และผู้ให้ทุนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับทุนไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนแล้วให้ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ถ้าในระหว่างเวลา ๓ (สาม) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนกำหนดให้เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนหรือวันที่ผู้รับทุนได้ออกจากการปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานชดใช้ทุนที่กำหนด ผู้รับทุนไปทำงานในบริษัท กิจการของเอกชนหรือองค์การระหว่างประเทศ ที่ไม่ถือเป็นหน่วยงานชดใช้ทุน หรือไม่ถือเป็นการปฏิบัติงานที่สมควรได้รับการผ่อนผัน ผู้รับทุนยินยอมชดใช้ทุนรัฐบาลและเบี้ยปรับตามที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีซึ่งผู้ให้ทุนจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรให้ผู้รับทุนพ้นความรับผิดชอบ

ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาในประการหนึ่งประการใด จนผู้ให้ทุนสั่งให้ผู้รับทุนยุติการศึกษา และ/หรือสั่งให้เดินทางกลับประเทศไทยนั้น ถ้าผู้รับทุนได้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานชดใช้ทุนตามระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนดแล้ว ให้ถือว่าผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๑๓ เงินทุนที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้ทุนจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุน หากมีเงินทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ผู้รับทุนจะต้องชำระเงินทุนและเบี้ยปรับเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ชำระ และหากผู้รับทุนไม่ชำระภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือชำระไม่ครบถ้วน ผู้รับทุนยินยอมชำระดอกเบี้ยผิมนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ของจำนวนต้นเงินที่ผิมนัด นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชำระเงินต้นในจำนวนที่ผิมนัดจนครบถ้วน เว้นแต่ผู้ให้ทุนและกระทรวงการคลังยินยอมให้ผู้รับทุนชำระในรูปแบบอื่น

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้รับทุนมีหนี้สินหรือความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกี่ยวกับการศึกษาหรือไม่ก็ตาม ในระหว่างที่รับทุนรัฐบาลตามสัญญานี้ หรือในระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศโดยต่อเนื่องกับเวลาดังกล่าว รวมทั้งระหว่างที่เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นเป็นการจำเป็นหรือสมควรที่จะออกเงินทરรองจ่ายเพื่อชำระหนี้สินหรือปลดเปลื้องความรับผิดชอบแก่บุคคลภายนอกแทนผู้รับทุน ผู้รับทุนตกลงยินยอมให้ผู้ให้ทุนออกเงินทરรองจ่ายเพื่อการดังกล่าวไปก่อนแม้จะมีได้แจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้าก่อนก็ตาม และให้ถือว่าเงินจำนวนที่ผู้ให้ทุนได้ออกทરรองจ่ายไปแล้วดังกล่าวเป็นหนี้สินที่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ให้ทุนทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุนให้ศึกษาวิชาด้วยทุนรัฐบาล ทุนส่วนตัว หรือทุนอื่นตามระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด ทั้งการศึกษาในประเทศไทยและในต่างประเทศ ทั้งกรณีที่ศึกษาในระดับการศึกษาในสัญญานี้ด้วยทุนส่วนตัว หรือกรณีที่ผู้รับทุนขอลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทุนรัฐบาล ทุนส่วนตัว หรือทุนอื่นภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาในสัญญานี้หรือระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุน การได้รับอนุมัติดังกล่าวไม่เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนยังคงมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญานี้ และสัญญาเดิมกับผู้ให้ทุน รวมทั้งที่เกี่ยวกับการรับทุนรัฐบาล การอยู่ในความดูแลของผู้ให้ทุน และสำนักงาน ก.พ.

การไม่เดินทางกลับประเทศไทย การเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนและจำนวนเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน การชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับเมื่อผู้รับทุนไม่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบถ้วน และการทอรองจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้สินแทนผู้รับทุน ผู้รับทุนตกลงยินยอมรับผิดชอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ทุกประการดังเดิม และจะปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญานี้เป็นลำดับแรก ฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ผู้รับทุน ศึกษาวิชาด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอื่นดังกล่าวนี้ ผู้ให้ทุนไม่ต้องจ่ายเงินทุนให้แก่ผู้รับทุน แต่ถ้าผู้ให้ทุนได้จ่ายเงิน ให้แก่ผู้รับทุนไปในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ไม่ว่ากรณีใด ผู้รับทุนยินยอมให้ถือว่าเงินนั้นเป็นเงินทุนรัฐบาลที่ผู้รับ ทุนจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ให้ทุนตามสัญญาในทุกประการ และในระหว่างที่ผู้รับทุนศึกษาด้วยทุนรัฐบาล ทุนส่วนตัว หรือทุนอื่นดังกล่าวนี้ หากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่ามิเหมาะสมสมควรที่จะเรียกหรือสั่งให้ผู้รับทุนยุติการศึกษาไม่ว่า ด้วยเหตุผลใด ๆ ผู้ให้ทุนมีอำนาจสั่งให้ผู้รับทุนยุติหรือเลิกการศึกษาได้ และเมื่อผู้ให้ทุนกำหนดให้ผู้รับทุน ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานชดใช้ทุนเมื่อใด โดยให้ได้รับเงินเดือน และ/หรือค่าตอบแทนตามที่หน่วยงาน ชดใช้ทุนนั้น ๆ กำหนดให้แล้ว ผู้รับทุนยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ให้ทุนทุกประการ

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับเงินจากผู้ให้ทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใด ๆ หรือผู้ให้ทุนได้ออก เงินทอรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ อันมิใช่ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้ทุนจะต้องจ่ายเป็นทุนรัฐบาลตามสัญญา ผู้รับทุน ตกลงยินยอมให้ถือว่าเงินจำนวนที่ผู้รับทุนได้รับไป หรือที่ผู้ให้ทุนได้ออกทอรองจ่ายไปแล้วดังกล่าวเป็นหนี้สิน ที่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน

ข้อ ๑๗ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับทุนต้องจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ หรือมีหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ให้ทุนเห็นสมควรมาทำสัญญาค้ำประกันกับผู้ให้ทุนภายในเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด และในกรณีที่ ผู้ให้ทุนเห็นควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ผู้รับทุนจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ (สาม) เดือน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งให้เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน

ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันตาย หรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุ ประกันตามสัญญา ผู้รับทุนจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบโดยทันที และตกลงจะจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่ ภายใน ๓ (สาม) เดือน นับแต่วันที่ผู้ค้ำประกันเดิมถึงแก่ความตายหรือเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ค้ำประกันรายใหม่ จะต้องค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันเดิมทุกประการ และหากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่าผิดสัญญา ซึ่งผู้ให้ทุนมีสิทธิสั่งงดให้ทุนหรือบอกเลิกสัญญาได้ทันที

ข้อ ๑๘ ผู้รับทุนได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ ในคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้รับทุน ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (นักเรียนสถาบันไทยโคเซ็นที่ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ในชั้นปีที่ ๓ - ๕) อันถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ตามข้อ ๒.๑ เป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ หากกรณีผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ข้อ ๑๙ การตีความและวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามสัญญานี้และสัญญาเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ให้ทุนและผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน โดยคำวินิจฉัยของผู้ให้ทุนให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการกำกับดูแล
โครงการนี้และการบริหารการให้ทุนให้หน่วยงานอื่นใดของรัฐมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลทุนตามโครงการนี้
หรือทำหน้าที่แทนผู้ให้ทุน ผู้รับทุนตกลงยินยอมให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาและ
สัญญาเดิมเอากับผู้รับทุนได้โดยตรง และเข้ามาเป็นคู่สัญญาในสัญญานี้และสัญญาเดิมแทน และรับไปซึ่งสิทธิ
และหน้าที่ตามสัญญานี้และสัญญาเดิมทุกประการ ทันทที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงนาม ผู้ให้ทุน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลงนาม ผู้รับทุน
(.....)

ลงนาม พยาน
(.....)

ลงนาม ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
(.....)

ลงนาม พยาน
(.....)